

Bình Đẳng Giới: Chính Sách, Pháp Luật, và Các Cách Tiếp Cận Phân Tích

Giới và phát Triển tại Việt Nam

Giảng viên: TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

Nội dung bài học

Các khái niệm

Một số cách tiếp cận phân tích điển hình

Sơ lược lịch sử, kinh tế, và văn hoá Việt Nam

Sơ lược hệ thống chính trị Việt Nam

Khuôn khổ pháp lý và chính sách

Những thành tựu và thách thức

Thảo luận



Các khái niệm

Bình đẳng giới

Quyền con người

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Chính sách Đổi Mới

Cách tiếp cận giới và phát triển

Bình đẳng giới

Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ, nam giới và mọi người thuộc mọi giới đều có quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng trong mọi khía cạnh của cuộc sống — bao gồm giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, chính trị và gia đình.

Điều này không có nghĩa là phụ nữ và nam giới giống nhau, mà là quyền, khả năng tiếp cận và cơ hội của họ không bị quyết định bởi giới tính.

- **Ví dụ:**

- Về giáo dục cả trẻ em trai và gái đều phải được đến trường
- Bình đẳng về thu nhập và cơ hội thăng tiến cho nam và nữ làm cùng một việc
- Tất cả phụ nữ và nam giới đều có cơ hội tham gia vào bộ máy chính quyền
- Trách nhiệm gia đình và chăm sóc con cái phải được chia đều chia sẻ công bằng, không phải chỉ là trách nhiệm tự nhiên/đương nhiên của phụ nữ



Xem video

- https://www.youtube.com/watch?v=vu-GQ__z06Y

Quyền con người -định nghĩa của LHQ

- Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.
- Mọi người được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.
- Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và quyền an toàn cá nhân.
- [Xem thêm Tuyên-ngon-quoc-te-nhan-quyen-1948-65774.aspx](http://www.unhcr.org/refugees/1948-65774.aspx)

Quyền con người theo pháp luật Việt Nam

❖ Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

[*Xem thêm toan-van-ban-tuyen-ngon-doc-lap*](#)

❖ Hiến pháp 1946

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân, không phân biệt nòi giống gái trai, giàu nghèo, giai cấp tôn giáo xem thêm [Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx](#)

❖ Hiến pháp 1959

Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Xem thêm [Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa](#)

❖ Hiến pháp 1980, 1992, and 2013

- Nhân dân sử dụng quyền nhà nước thông qua quốc hội và hội đồng nhân dân"*

Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thực hiện ở Việt Nam.

Chính sách Đổi mới

Đổi mới tư
duy
lý luận về
chủ nghĩa xã
hội

Về kinh tế,
chủ trương
thực hiện
nhất quán
chính sách
kinh tế hàng
hoá nhiều
thành phần
bao gồm
kinh tế nhà
nước, tập
thể, cá thể
tiểu chủ, tư
bản tư nhân,
tư bản nhà
nước, và
kinh tế có
vốn đầu tư
nước ngoài,
trong đó kinh
tế nhà nước
giữ vai trò
chủ đạo

Về xã hội,
phát huy
nhân tố con
người, bảo
đảm không
ngừng nâng
cao đời sống
vật chất và
tinh thần của
mọi thành
viên trong xã
hội, thực
hiện công
bằng xã hội.

Về văn hoá,
xây dựng nền
văn hoá tiên
tiến đậm đà
bản sắc dân
tộc, kế thừa
và phát huy
văn hoá
truyền thống,
tiếp thu
những tinh
hoa văn hoá
nhân loại.

Về chính trị,
trước hết
phải làm cho
Đảng nâng
cao được
năng lực
lãnh đạo và
sức chiến
đấu bằng
cách đổi mới
tổ chức, đổi
mới đội ngũ
cán bộ; đổi
mới phương
thức lãnh
đạo và công
tác.

Về đối
ngoại, thực
hiện nhất
quán đường
lối đối ngoại
độc lập tự
chủ, rộng
mở, đa
phương hoá,
đa dạng hoá
các quan hệ
quốc tế. “

Về quốc
phòng và an
ninh, đặt an
ninh của đất
nước trong
bối cảnh an
ninh chung
của khu vực
và thế giới.

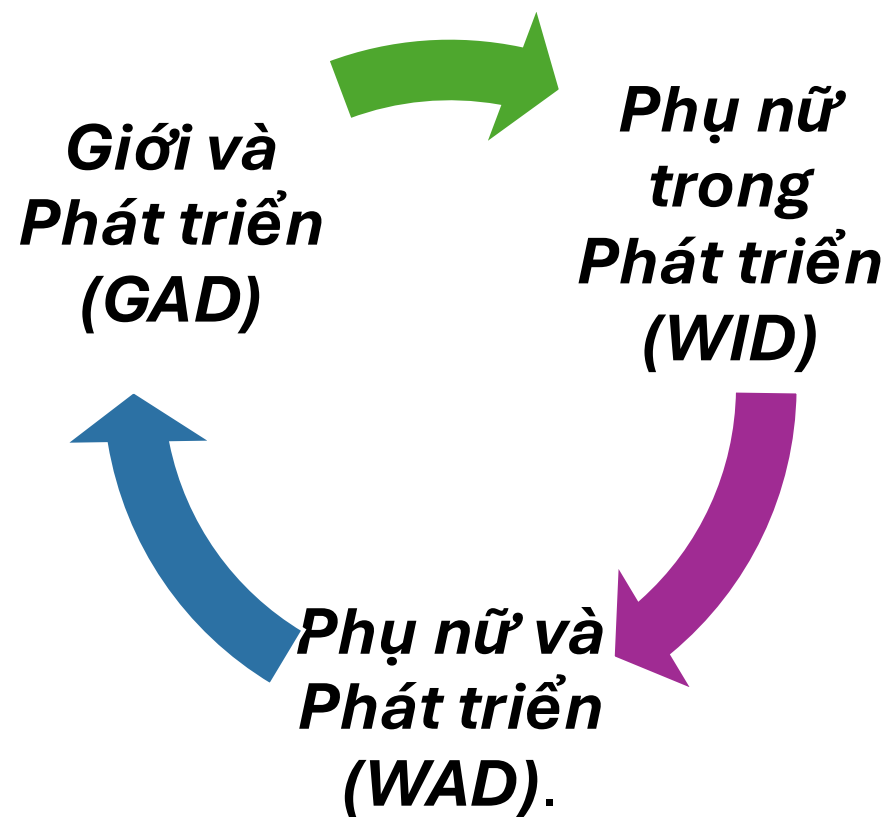
- Xem chi
tiết thêm
[doi-moi-
renovation
-policy/](#)



Xem videos

- <https://www.youtube.com/watch?v=GYdKUTw xm2Y>
- <https://media.chinhphu.vn/video/nhung-thanh-tuu-cua-viet-nam-trong-thuc-day-binh-dang-gioi-18617.htm>

Các cách tiếp cận giới và phát triển



Phụ nữ trong Phát triển (WID)

Dựa trên triết lý nữ quyền tự do và kinh nghiệm của phụ nữ phương Tây, WID ra đời vào những năm 1960 và dựa trên tư tưởng khai sáng và các nguyên tắc về bình đẳng, công lý, lý trí, quyền và quyền công dân, thừa nhận sự phân biệt đối xử về giới tính, thường không chính thức, dựa trên phong tục và xã hội hóa vai trò giới tính. WID ủng hộ các hành động và cải cách chính trị, ưu tiên giáo dục và chấp nhận những thay đổi chính sách không chính thức. Các chuyên gia phát triển, nhà nghiên cứu và nhà nữ quyền tự do của WID cho rằng địa vị của phụ nữ trong xã hội sẽ được cải thiện nếu phụ nữ được tham gia vào phát triển kinh tế hoặc nếu sự đại diện của phụ nữ trong phát triển kinh tế được tăng cường.

Phụ nữ và Phát triển (WAD)

WAD xuất hiện vào giữa những năm 1970, nhưng sự khác biệt rõ ràng giữa nó và WID vẫn chưa rõ ràng. Nó chủ yếu dựa trên cách tiếp cận WID đồng thời bổ sung một số yếu tố dựa trên lý thuyết phụ thuộc của Marx, đặc biệt là lập luận của Benston (1969), cho rằng việc phụ nữ rời nhà đi làm là không đủ để xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội. Do đó, WAD đề cập đến thực tế rằng chế độ gia trưởng, chủng tộc, giai cấp và sắc tộc cũng gây ra sự áp bức đối với phụ nữ và hầu hết nam giới đều có vị thế bất lợi trong hệ thống tư bản. Theo những người ủng hộ WAD, phụ nữ luôn tham gia và đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế cả trong và ngoài gia đình. Tuy nhiên, các mối quan hệ giới và gia đình, cả trong gia đình và ngoài xã hội, được định hình để phục vụ hệ thống tư bản, vốn đòi hỏi phụ nữ phải ở nhà để tái sản xuất lực lượng lao động và kỷ luật những người lao động nam phải làm việc để nuôi sống gia đình.

Giới và Phát triển (GAD)

Dựa trên chủ nghĩa nữ quyền xã hội chủ nghĩa rõ ràng hơn và chương trình nghị sự phát triển dành cho phụ nữ trong những năm 1980, cách tiếp cận Giới và Phát triển (GAD) chuyển trọng tâm sang các mối quan hệ giới tính thay vì chỉ tập trung vào phụ nữ như các cách tiếp cận phát triển đã thảo luận trước đó. GAD đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các vai trò giới được phân bổ trong các xã hội khác nhau và thừa nhận rằng cấu trúc xã hội của sản xuất và tái sản xuất là nền tảng cho sự áp bức phụ nữ. GAD về cơ bản dựa trên ý tưởng rằng phụ nữ vẫn có vị thế phụ thuộc và hành vi của nam giới không phải lúc nào cũng phản ánh các giá trị bình đẳng, đoàn kết và không bóc lột.

Sơ lược lịch sử, văn hoá, kinh tế Việt Nam

Luật Hồng Đức thời nhà Lê ảnh hưởng bởi Nho giáo. Quyền và vai trò của phụ nữ và trẻ em gái chủ yếu được thảo luận trong hai chương: hôn nhân và bất động sản, trong đó, lần đầu tiên, các nhà lập pháp đánh giá cao cá tính cũng như vai trò và quyền của phụ nữ trong xã hội và gia đình.

Luật Gia Long thời nhà Nguyễn, cũng ảnh hưởng bởi Nho giáo. Luật Gia Long đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với tội buôn bán phụ nữ, hiếp dâm phụ nữ và hiếp dâm trẻ vị thành niên. Luật này cũng trừng phạt nam giới nặng hơn nữ giới đối với cùng một tội danh và không trừng phạt phụ nữ mang thai đối với bất kỳ tội danh nào.

Sơ lược Hệ thống chính trị Việt Nam

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Xem thêm <https://hoilhpn.org.vn/web/guest/gioi-thieu>

Ủy Ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

- Quán triệt và nâng cao hơn nữa quan điểm giới, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp về vấn đề bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước.
- Tạo dựng cơ chế hoạt động hiệu quả để tiến hành lồng ghép các vấn đề giới trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.
- Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện các quyền cơ bản của mình và tham gia đầy đủ, bình đẳng vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
- Tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp. Cũng cố bộ máy tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo hướng *gọn nhẹ, thiết thực và hiệu quả*.
- Xem thêm [Huong-dan-156-HD-UBQG-2004-to-chuc-hoat-dong-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu](#)

Khuôn khổ pháp lý và chính sách

Luật Bình đẳng giới năm 2006

- Ảnh hưởng nhiều bởi các cách tiếp cận giới và phát triển và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế.
- Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.
- Xem thêm tại [Luật-Binh-dang-gioi-2006](#)

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

- Mục tiêu là Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước
- Xem thêm tại [Nghị-quyet-28-NQ-CP-2021-Chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2030](#)

Những thành tựu và thách thức

Những thành tựu và thách thức

Bài học

Các khái niệm

Một số cách tiếp cận phân tích điển hình

Sơ lược lịch sử, kinh tế, và văn hoá Việt Nam

Sơ lược hệ thống chính trị Việt Nam

Khuôn khổ pháp lý và chính sách

Những thành tựu và thách thức